

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 6 DE LOGROÑO

-

MARQUES DE MURRIETA 45-47
Teléfono: 941296542/43/44, **Fax:** 941296545
Correo electrónico: instancia6.logrono@larioja.org

Equipo/usuario: MFJ
Modelo: S40030 DECRETO TEXTO LIBRE ART 206.2 2° LEC

N.I.G.: 26089 42 1 2025 0005959

CNO CONCURSO ORDINARIO 0000990 /2025

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE , ACREEDOR D/ña. JORGE MARTINEZ CASERO, CAIXABANK SA
Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA, JOSE TOLEDO SOBRON
Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS, JAVIER CARLOS BARINAGA MARTIN
D/ña.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

D E C R E T O

Sr./a Letrado/a de la Administración de Justicia:
D./Dña. M^a ASUNCION GONZALEZ ELIAS.

En LOGROÑO, a tres de noviembre de dos mil veinticinco

HECHOS

Primero.- Por la procuradora D^a VIRGINIA SOLAS ORTEGA en nombre de **D. JORGE MARTINEZ CASERO** se ha solicitado la exoneración del pasivo insatisfecho, alegando que se trata de deudor de buena fe, que no se encuentra incurso en las prohibiciones legales, y que sus deudas resultan exonerables.

Segundo.- Los presentes autos de concurso tienen la consideración de concurso sin masa en el que no se ha acordado la liquidación de la masa activa.

Tercero.- Se acompaña a la solicitud las declaraciones presentadas o que debieran presentarse del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los tres últimos ejercicios finalizados a la fecha de la solicitud.



Cuarto.- Solicita expresamente el deudor la exoneración de los créditos indicados en la solicitud, en la cual se indica el importe y el acreedor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Estando presentada la solicitud en tiempo y forma, deduciéndose de la documentación que se aporta—sin perjuicio de las posibilidades impugnatorias de los acreedores conforme expresa el razonamiento siguiente— que se cumplen los requisitos del art. 501 y concordantes TRLC, se admite a trámite la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho por haberse liquidado en su caso los bienes comprendidos en el inventario de la masa activa.

Segundo.- conforme determina el art. 501.4 TRLC procede dar traslado de la solicitud del deudor, a la administración concursal y a los acreedores personados para que dentro del plazo de diez días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión de la exoneración. A la administración concursal y a los acreedores se les apercibe que si mostraran conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del concurso. Igualmente se les hace constar expresamente que la oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley. La oposición se sustanciará por el trámite del incidente concursal.

PARTE DISPOSITIVA.

ACUERDO

1.- Admitir a trámite la solicitud de exoneración de pasivo del/de la deudor/a D./D^a **JORGE MARTINEZ CASERO.**

2.- Dar traslado, en el supuesto de existencia, a la Administración Concursal y a todos los acreedores personados respecto de cuyos créditos solicita la exoneración indicados por el deudor, de la solicitud para que en el plazo de **10 días** aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión de la exoneración apercibiéndoles que:



-si mostraran conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del concurso.

- la oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley.

Modo de impugnación.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta, en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación, mediante escrito en el que deberá expresarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (art. 451.1 y 452.1 L.E.C.).

Dicho recurso **carecerá de efectos suspensivos** (art. 451.3 L.E.C.).

Así lo acuerdo y firmo, de lo que paso a dar cuenta a SS^a. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

